

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2021-특정-19
분야 이해충돌 방지
제목 노무자문 운영 및 수의계약 제도 공정성 제고 필요
소관본부 ▽본부
소관부서 ▲부, ㉠부
내용

1. 업무개요

「직제규정시행세칙」 제8조에 따라 계약부는 ‘물품(제조)구매, 용역, 공사, 외자 계약에 관한 업무(단, 계약규정에서 정한 소액이하의 계약은 수요부서에서 직접 시행)’, ‘계약제도 개선’ 등 업무를 수행하고 있다. 그리고 계약규정 제9조에 따라 각 부서에서는 정부권장정책 대상업체와의 추정가격 2천만원 이하 물품 제조·구매, 용역 계약 및 추정가격 1천만원 미만인 물품의 제조·구매, 공사, 용역 등의 계약 업무를 직접 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「윤리강령」 제18조에 따르면 임직원은 본회가 시행하는 공사·용역·물품 구매 등의 입찰 및 계약체결 등에 있어서 자격을 구비한 모든 개인 또는 단체에게 평등한 기회를 부여하도록 하고 있으므로, 우리 회 임직원은 계약제도 운영 및 계약체결 등에 있어 평등한 거래기회를 저해하는 특혜제공의 의혹이 발생하지 않도록 할 필요성이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

익명신고시스템인 케이휘슬을 통해 퇴직 후 경마지원직으로 재취업한 직원이 우리 회와의 노무자문 계약을 통해 계약대가를 수령하는 부조리가 있다는 신고가 2021. 7. 30. 접수되었고, 관련 사실을 확인한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 경마지원직 재직자 관련 법인과 노무자문 계약

㉠부(당시, ㉠팀)는 2015. 6. 24. 「노무고문 해촉 및 신규 위촉(안)」을 수립하고 ‘공공노무법인1’ 소속 공인노무사(이창호)를 자문으로 위촉하였고, 이후 ㉠부 등 수요부서에서 노무자문 사안 발생 시 동 법인에 자문을 의뢰하고 있으며 2019년 1월부터 현재까지 자문내역은 [표1]과 같이 12건, 15,620천원에 달한다.

【표1】 공공노무법인 자문내역('19년~21년 9월말 현재)

단위: 원

부서	계획수립일	건 명	금액(부가세포함)
♣부	'19. 3.15.	청경 당직 관련 자문	330,000
㉠부	'19. 3.17.	운전원 관련 자문	330,000
㉠부	'19. 6.28.	별도정원 관련 자문	330,000
㉠부	'19. 7.11.	경마보안 재심사건 대리인 선임	8,800,000
㉠부	'20. 3.20.	휴게공간 관련 자문	330,000
㉠부	'20. 4. 8.	휴업수당 계산관련 자문	330,000
㉠부	'20. 6.11.	자회사 운영대책 관련 자문	330,000
㉠부	'20. 7. 9.	입원 성과급 관련 자문	330,000
㉠부	'20. 8.21.	도급업무 개선방안 연구용역	3,300,000
㉠부	'20. 8.21.	휴업수당 계산 관련 자문	330,000
㉠부	'20.12.13.	휴업수당 관련 자문	550,000
㉠부	'21. 3.21.	경마지원직 휴업수당 관련 자문	330,000
계			15,290,000

* 각 건별 자문시행 계획안 내용 재구성

그런데, 공공노무법인 대표는 우리 회 소속 경마지원직인 말산업교육부 소속 이견우매니저(2122787)²⁾이므로, 퇴직 후 경마지원직으로 재취업한 직원이 대표인 노무법인과 계약을 하였다는 제보내용은 사실로 확인되었다.

1) 사업자등록번호 114-87-03893, 법인등록번호 1101710069979

2) '86. 1. 1. 직원으로 입사 및 '12. 2. 1. 명예퇴직, '12. 5. 5. 경마지원직으로 재입사, 공공노무법인 공동대표 2명 중 1인

비록, 이견우매니저는 직원으로서 퇴직 후 기간이 2년 이상 경과하였으므로 공공노무법인과의 계약이 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제3항³⁾ 및 「계약규정」 제9조의3제1항⁴⁾의 수의계약 제한규정을 위반하였다고 볼 수 없으며, 경마지원직의 경우 검직을 제한하고 있지 않고⁵⁾ 경마지원직 재직자 본인 또는 관련 법인과의 계약을 제한하는 별도의 규정도 없으므로 해당 자문계약이 규정에 명시적으로 위반된다고 볼 수는 없다.

그러나 노무자문을 할 수 있는 다른 개인 또는 단체에 평등한 기회 부여 없이 경마지원직 재직자 관련 법인에 장기간에 걸쳐 수의계약으로 노무자문을 의뢰해 온 것은 「윤리강령」 제18조에 따른 공정한 거래의무 규정에 부합하지 않는 것으로 판단된다.

따라서, ㉠부는 노무자문을 선정함에 있어 과거 수의계약 사례를 답습함에 따른 이해충돌의 위험이 발생하지 않도록, 「법률고문운영지침」⁶⁾ 등을 참고하여 노무자문 자격요건을 명확히 하고, 해당 자격이 있는 모든 개인이나 단체에 선정기회가 부여될 수 있도록 공모를 통한 노무자문 선정절차를 도입할 필요성이 있다.

3) 제8조(수의계약) ③ 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 안 된다.

1. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

4) 제9조의3(수의계약의 제한) ① 제9조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

1. 본회의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 상법 제401조의2제1항 각 호에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다. 이하 “임원”이라고 한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내 계약을 체결하려는 경우

5) 「경마지원직 인사관리규정」에 검직을 제한하는 조항이 없으며, 검직허가 실무상으로도 경마지원직은 허가대상에 해당하지 않음.

6) 법률고문 선정은 특정 자격증을 가진 개인 또는 단체에 대한 자문의뢰라는 측면에서 노무자문과 유사한 성격을 갖고 있고, 「법률고문운영지침」에 따른 공모 및 ‘법률고문선정위원회’ 심의를 거쳐 법률고문을 선정하고 매년 평가를 통해 해촉 및 재임축 여부 등을 판단하도록 제도를 마련하고 있음.

나. 경마지원직 재직자와의 계약 관련 공정성 제고 필요

경마지원직 재직자 관련 법인과의 계약이 이루어졌던 배경은 겸직금지 제한이 없는 경마지원직 신분 자체의 특수성에서 비롯된 것으로 판단되므로⁷⁾, 이견우매니저의 사례 이외에도 경마지원직 재직자 또는 재직자 관련 법인과의 추가적인 계약사례 및 그에 따른 공정성 문제제기 소지는 상존하는 것으로 판단된다.

그리고, 「행동강령」 제6조에 따르면 직무관련자⁸⁾가 ‘퇴직 임직원으로서 퇴직 전 5년간 같은 부서에서 근무하였던 자’, ‘학연 지연, 종교, 직연 또는 채용동기 등 지속적 친분관계가 있어 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 자’에 해당하는 경우 회장에게 서면신고를 하여야 하며 행동강령 위반 시는 징계의 대상이 될 수 있는 점, 2022. 5. 19. 시행 예정인 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조에 따르면 직무관련자가 사적이해관계자⁹⁾임을 안 경우 신고 및 회피 의무를 부과하고 있으며, 같은 법 제26조 및 제28조에 따르면 신고 및 회피 의무 미이행 시 제재(과태료, 징계 처분)를 규정하고 있음을 감안 시, 경마지원직 재직자와의 계약이 무분별하게 이루어질 경우 임직원이 징계 및 처벌의 대상이 될 위험성도 있는 것으로 판단된다.

따라서, ▲부는 경마지원직 재직자 또는 경마지원직 재직자 관련 법인과의 수익계약으로 인한 이해충돌 소지를 예방하고 계약의 공정성을 제고하기 위하여, 수익계약 관련 제도 개선을 검토할 필요성이 있다.

7) 임원, 일반직 직원, 특정직, 전임직, 위촉직의 경우 영리업무가 금지되므로 우리 회와의 계약이 제한됨.

8) 임직원의 소관 업무와 관련되는 자로서 ‘본회와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체’ 등은 직무관련자에 해당하며, 직무관련자 여부는 개별 임직원의 직무 내용에 따라 개별적·구체적으로 판단함.

9) 사적이해관계자의 정의는 대통령령 제정 시 구체화될 것으로 보이나, 행동강령에서 정하고 있는 ‘공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 자’와 유사할 것으로 판단됨.

4. 관계부서 의견 및 검토 결과

가. 경마지원직 재직자 관련 법인과의 노무자문 계약 관련

㉠부는 법률고문의 경우 비교적 장기로 진행되는 소송을 준비하고 대리하는 역할로 관련 업무도 비교적 긴 호흡으로 대비될 수 있는 반면, 노무자문의 경우 신속한 노동분쟁 해결을 위해 답변서 제출 또는 조사 출석까지 소요되는 기간이 짧기 때문에 일반적인 공모 절차 등을 거쳐 대리인을 선임하기에는 시간이 매우 촉박한 사정이 있어 지금과 같은 자문의뢰 방식으로 진행하게 되었다고 하였다.

다만, 노무자문을 선정함에 있어 이해충돌의 위험이 발생하지 않도록 자격요건을 명확히 하고, 요건을 갖춘 개인 및 단체에 선정기회가 부여될 수 있도록 공모를 통한 자문 선정절차 도입을 권고한 지적취지에는 동의한다고 하였으며, 2022년 자문 건부터는 「법률고문운영지침」을 참고하는 등 노무자문 선정절차를 정비하여 업무처리를 진행하겠다고 하였다.

나. 경마지원직 재직자와의 계약 관련 공정성 제고 필요성 관련

▲부는 수의계약 체결 관련 공정성 제고 취지에 공감한다고 하였다. 다만, 「경마지원직 ◆관리규정」에서 겸직을 허용하고 있는 한 「계약규정」 개정을 통하여 경마지원직 재직자 또는 경마지원직 재직자 관련 법인과의 수의계약을 제한하는 방안은 오히려 계약의 공정성이나 형평성 문제가 발생할 수 있다고 하였다.

그리고, 「행동강령」, 「공직자의 이해충돌 방지법」 등에 따른 이해충돌 위험 방지를 위해 필요하다면, 계약담당자들이 수의계약 진행 시 계약의 공정성을 스스로 점검할 수 있도록 하는 절차를 전자조달 시스템상에 만드는 것은 고려할 수 있을 것으로 본다고 하였다.

따라서, ▲부는 수의계약에 따른 이해충돌이나 계약의 공정성 저해 위험을 예방하기 위해서는 계약담당자들이 수의계약 업무 추진 시 계약의 공정성을 스스로 점검할 수 있도록 관련 절차를 개선하되, 그 구체적 방법은 ▲부에서 적절히 결정할 필요가 있는 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

① ㉠부는 노무자문을 선정함에 있어 과거 수의계약 사례를 답습함으로써 이해충돌의 위험이 발생하지 않도록, 노무자문 자격요건을 명확히 하고, 해당 자격이 있는 모든 개인이나 단체에 선정기회가 부여될 수 있도록 공모를 통한 노무자문 선정절차를 도입하시기 바랍니다. 【권고】

② ▲부는 경마지원직 재직자 또는 경마지원직 재직자 관련 법인과의 수의계약으로 인한 이해충돌 소지를 예방하고 계약의 공정성을 제고하기 위하여, 계약담당자들이 수의계약 업무 추진 시 계약의 공정성을 스스로 점검할 수 있도록 수의계약 절차 개선을 검토하시기 바랍니다. 【권고】